

1501309-70.2022.8.26.0564

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Juliana Pires Zanatta Cherubim

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE." (AgRg no Resp 1229890/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011).

Assim, provadas a autoria e a materialidade do delito constante da exordial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501309-70.2022.8.26.0564 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501309-70.2022.8.26.0564

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2014647/2022 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 16553401 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2134854/21/020 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 124/22/110 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2014647 - 02º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO VEREDA DE ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Pires Zanatta Cherubim Fernandez

VISTOS.

BRUNO VEREDA DE ARAÚJO, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 23h40, na Avenida Senador Vergueiro, altura do número 4190, Rudge Ramos, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, um telefone celular da marca XIAOMI, modelo POCO X3PRO, pertencente à vítima Gabriel Leonardo Felice.

A denúncia foi recebida (fls. 84/86). O réu foi pessoalmente citado (fls. 98) e apresentou resposta à acusação (fls. 102). Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 103).

Durante a instrução do feito foram ouvidas a vítima e as testemunhas comuns. Ao cabo, o acusado foi interrogado (audiovisual).

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público manifestou-se

pela procedência da ação nos termos da denúncia, com o que não concordou o defensor, que pugnou pela improcedência da ação, com a consequente absolvição do réu.

É o relatório. Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva evidencia-se pelos boletins de ocorrência de fls. 06/07 e 08/09, além da prova oral colhida.

Interrogado, o réu negou os fatos que lhe foram imputados. Disse que estava em casa. Era um domingo. Tem passagem criminal. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Acha que a vítima se confundiu. No reconhecimento, no CDP, tinha apenas o acusado e dois funcionários na sala. Após isso teve de assinar um documento trazido pelo Delegado. No corredor do CDP tinha câmeras de vigilância. Estava em casa com a mãe quando da ocorrência dos fatos (audiovisual).

Embora o réu tenha negado os fatos descritos na inicial, é certo que as provas produzidas sob o contraditório judicial infirmaram a versão apresentada. A ação penal, portanto, comporta total procedência. Explico.

Ouvida em juízo, a vítima Gabriel Leonardo Felice relatou que, estava voltando para a casa, não se lembra do horário, pela Avenida Vergueiro, sentido Rudge Ramos.

Percebeu que estava sendo perseguido. Escutou voz atrás. Tinha uma pessoa atrás. Chegou ao ponto de ônibus. No ponto, ele encostou a arma na perna e ordenou que passasse o celular e a carteira. Ele foi embora e sumiu, levando somente o celular. Pediu ajuda e ligou para a polícia, que fez uma ronda. No dia seguinte foi no Distrito Policial. Não tinha sido localizado ninguém. Foi chamado na Delegacia no mês de fevereiro e mostraram imagens de pessoas suspeitas. Mostraram três fotografias. Reconheceu a terceira foto. Reconheceu o rosto do acusado que não usava máscara quando da subtração. Reconheceu o nariz, olhos, finura do queixo, além da altura. Sentiu o metal da arma na perna, mas não chegou a olhar. Já teve experiência com armas. Sabia que era um revólver. Tem certeza de que é o número 01. Sentiu o formato do cano e o gelado do metal. No CDP fez reconhecimento pessoal. Foram apresentadas três pessoas. Não teve qualquer dúvida. Roubo foi registrado 1 mês depois. Não lembra o dia de semana. Estava na casa da namorada. Não lembra o endereço de cabeça. Está com ela há 1 (um) ano e 8 (oito) meses. Foram mais ou menos 200 metros de perseguição. Ele dizia "passa tudo, passa tudo". A vítima caminhava e depois apertou o passo. Tinha mais pessoas no ponto de ônibus. O roubador estava sozinho e iniciou a aproximação pelas costas, encostando do lado direito. A vítima trajava bermuda de esporte e camisa de time. O roubador encostou a arma na sua coxa direita. Fez o bloqueio do celular pelo IMEI junto com o boletim de ocorrência. Estava com o celular há três meses. Não tinha seguro. Tem nota fiscal do aparelho. O boletim de ocorrência foi feito eletronicamente. O próprio declarante que preencheu. O fez no dia 11.11.2021. No reconhecimento passou as descrições do indivíduo. Depois foi no local novamente e fez o reconhecimento. Apresentaram as fotografias, eram indivíduos diferentes. Não lembra a data em que realizou o reconhecimento no CDP. Tinham três pessoas na sala, com camisas brancas, com placas com números (audiovisual).

As palavras da vítima da violência, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Corroborando as declarações das vítimas foi ouvido em juízo o policial civil Cesar Augusto Muzel Aprile o qual relatou que havia um investigado, Dener Ramalho, que estava cometendo crimes, de cunho patrimonial, na área, o qual foi identificado com digital. Tal indivíduo foi preso na companhia de Bruno Araújo. Havia arma e carro

roubado nessa ocorrência. Tinha uma vítima na base e mostrou a foto do Bruno e de outras pessoas semelhantes. A vítima foi muito clara e ficou assustada quando viu a fotografia do réu. Foi no CDP e foi realizado o reconhecimento pessoal. A vítima disse que estava transitando pela Rua Vergueiro quando foi seguida e abordada. Foi apresentada a arma e tomaram o celular. O reconhecimento foi realizado este ano. Não lembra se a vítima registrou o boletim de ocorrência pela internet ou na Delegacia. Acompanhou o reconhecimento pessoal. Não lembra se Bruno disse alguma coisa. A existência de câmeras não indica a existência de imagens. Não se lembra de quantas pessoas havia no CDP. Não lembra a quantidade de fotos, havia várias e eram de pessoas semelhantes. Mostrou também a fotografia de Dener. Não se lembra das características do Dener (audiovisual).

No mesmo sentido, o policial civil André L. N. Bolonha relatou que a vítima teve o seu aparelho celular roubado. Em seguida, houve um outro boletim de ocorrência sobre um roubo com o mesmo modus operandi. Foi feito o reconhecimento fotográfico pela vítima. Em razão disso, pediram a prisão temporária do réu. Quando foram cumprir o mandado o acusado já estava preso. Não lembra se foi até o CDP realizar o reconhecimento pessoal. Participou do reconhecimento fotográfico. Foi mostrada mais de uma fotografia. Foram mostrados cinco ou seis indivíduos com características semelhantes. Não sabe dizer por qual motivo não foram colhidas imagens do local do roubo. O réu foi preso em São Caetano do Sul e neste boletim de ocorrência, foram obtidas imagens do acusado e mostrada para a vítima. Não participava da investigação do Dener (audiovisual).

Não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais. Destarte, prevalecem os testemunhos por eles prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. O depoimento de policiais tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que “a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita” (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser “inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório” (RT 530/372).

Por fim, a mãe do acusado, Sandra Vereda de Araújo, foi ouvida como informante e relatou que, na data dos fatos estava em sua residência com o acusado. Era um domingo e o réu estava em liberdade condicional. O réu foi detido depois, em um processo em São Caetano do Sul (audiovisual).

Assim, presentes se encontram os elementos do tipo penal para a configuração do crime de roubo, nos termos do artigo 157 do Código Penal. Consoante se infere das declarações prestadas em juízo, o réu valeu-se de grave ameaça para subtrair coisa móvel alheia da vítima.

Relativamente à autoria, embora o réu tenha negado a prática do delito, certo é que sua versão restou isolada do conjunto probatório carreado aos autos, já que a vítima foi categórica em afirmar que o réu praticou o delito, reconhecendo-o não só em sede policial, por meio fotográfico (fls. 12/13), como em juízo (audiovisual).

Neste ponto, não foi apresentado qualquer elemento de prova que coloque em dúvida as declarações prestadas pela vítima, que não tinha nenhuma razão justificada para incriminar o acusado falsamente.

Ainda, não é possível constatar a veracidade do depoimento prestado por sua genitora, que, por óbvio, tem razões de foro íntimo para desejar um decreto absolutório de seu filho.

Ademais, inexistente nulidade nos atos inquisitoriais em especial pelo fato de que, durante a fase administrativa, o reconhecimento ter sido feito fotograficamente. Com efeito, o réu foi reconhecido pela vítima em juízo, prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, sob a qual não recai qualquer nulidade. Nesse sentido: "Nulidade - Reconhecimento pessoal e fotográfico na fase policial efetuado sem

atendimento aos requisitos do art. 226 do CPP – Identificação segura em Juízo – Cerceamento de defesa inexistente O fato de o reconhecimento operado na fase indiciária não ter atendido a todas as formalidades do art. 226, do CPP não chega a comprometer a prova, se a irregularidade tiver sido sanada mediante identificação positiva efetuada em audiência judicial, na qual a existência de contraditório permite a dispensa das cautelas previstas em lei para a realização do ato na fase inquisitiva" (TJSP; Apelação Criminal 0016793-32.2012.8.26.0248; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020). Portanto, eventuais irregularidades apontadas pela Defesa em fase inquisitorial restaram sanadas pela prova judicial produzida em juízo, sob o crivo da ampla defesa e contraditório, não tendo o condão de macular o presente processo. Por fim, é certo que a vítima não se recordou alguns detalhes da ocorrência, em especial data exata em que realizou o boletim da ocorrência. Ocorre que pequenos esquecimentos ou contradições em pontos não relevantes são compreensíveis em razão do tempo decorrido entre os fatos e a oitiva em Juízo. Ainda nessa quadra, cumpre anotar que se os depoimentos prestados em diferentes fases do processo são concordantes no essencial, eventuais esquecimentos de pontos secundários não é mal, porque reveste os depoimentos de credibilidade. Se fossem rigorosamente idênticos, ponto por ponto, passariam de imediato a impressão de que oriundos de uma única fonte, artificialmente composta e até fraudulentamente multiplicada (Rel. CORRÊA DE MORAES – RJTACRIM 33/82). No tocante à majorante do delito, a saber, “emprego de arma” (artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal) ela está nitidamente comprovada no encarte processual. Com efeito, a vítima foi categórica em dizer que o acusado exerceu a violência e grave ameaça com uma arma de fogo. Neste ponto a vítima foi clara ao mencionar que sentiu a arma encostada em sua perna, tendo certeza absoluta que se tratava de uma armamento, pois sentiu o formato do cano e a temperatura do metal. Houve, como se nota, efetivo emprego da arma para a consumação do crime, como requer o tipo legal, uma vez que ela foi utilizada para atemorizar e intimidar a vítima. Sob esse aspecto, faz-se importante consignar que o reconhecimento da majorante pelo emprego de arma não requer sua apreensão e/ou feitura de perícia, uma vez que sua presença no local do crime se tornou inconteste pelas demais provas produzidas no processo. Esse entendimento é amplamente majoritário na jurisprudência, calhando transcrever recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE.” (AgRg no REsp 1229890/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2011, DJe 15/06/2011). Assim, provadas a autoria e a materialidade do delito constante da exordial acusatória e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação é medida que se impõe. Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do padrão do delito. Ele possui maus antecedentes (cf. certidão de fl. 109/112 – autos nº 0007657-34.2010.8.26.0554 e 0042905-66.2007.8.26.0554, ambos da 3ª Vara Criminal de Santo André), o que demonstra que sua conduta social é reprovável e sua personalidade é deturpada e voltada para o desprezo das regras de boa convivência social. Ressalto que inexistente demonstração do trânsito em julgado do feito de nº 0011047-12.2010.8.26.0554, razão pela qual deixo de considerá-lo como circunstância judicial desfavorável (cf. fls. 16/36 e 109/112). O motivo do crime já é punido pelo respectivo tipo penal. As circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça valoração própria. As consequências do crime não foram dignas de nota. As vítimas não contribuíram para a prática do crime. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, a saber, do delito de roubo em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento

de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (fls. 109/112 - autos nº 0006392-50.2017.8.26.0554 da 3ª Vara Criminal de Santo André), razão pela qual agravo as reprimendas em 1/6 fixando-a em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, é preciso reconhecer a existência de uma majorante em relação ao crime de roubo. Nos termos da súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". O uso efetivo de arma tolheu qualquer possibilidade de resistência da vítima. Não se pode desconsiderar, também, que o réu poderia tê-la matado em qualquer instante do iter criminis. Ademais, o terror vivido nesse momento revela que o agente veio determinado a subtrair o maior número de bens possíveis, causando maior lesão patrimonial. Por essas razões, o aumento nesta terceira fase deve ser o previsto no artigo 157, §2º-A, do Código Penal. Assim, majoro a pena em 2/3, fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 23 (vinte e três) dias-multa.

Em razão da quantidade da pena aplicada e da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, é o fechado.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade econômica do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude da quantidade de pena aplicada e o fato de o crime ter sido cometido mediante grave ameaça à pessoa, fatores que impedem a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu BRUNO VEREDA DE ARAÚJO como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no patamar estabelecido.

Não concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que a permanência dele no cárcere é necessária para a manutenção da ordem pública, já que condenado pela prática de crime em que houve grave ameaça contra a pessoa. Ademais, trata-se de acusado reincidente e portador de maus antecedentes.

Recomende-se no cárcere em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se carta de guia definitiva (capítulo V, itens 30 e seguintes das NSCGJ). Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IRGD e ao TRE (capítulo V, item 23, das NSCGJ) e encaminhe-se cópia da sentença às vítimas (capítulo V, item 26, das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

Custas na forma da lei.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

São Bernardo do Campo, 07 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA